

**ACTAZUR**  
**E. BERGE-W. RAMOINO-N.**  
**WISS**  
HUISSIERS DE JUSTICE  
ASSOCIES  
Résidences GIORDANENGO  
27 Avenue Carnot - Entrée A  
83300 DRAGUIGNAN

Horaires d'ouverture de l'Etude :  
7 h 30 - 18 h 00 NON STOP  
FERMETURE 17H le vendredi

☎ : STANDARD : 04 94 68 00 16

☎ : CONSTATS : 04 94 68 15 18

☎ : Fax : 04 94 68 98 85

URGENCE CONSTAT : 06.20.570.738  
huissiersdraguignan@orange.fr

**www.huissiers-var.fr**

IBAN:FR76 1910 6000 1043 6081 3290 385  
AGRIFRPP891 (CREDIT AGRICOLE)

SIRET DRAGUIGNAN 343 197 927 (87 D 91)  
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE  
FR 00 343.197.927

Références à rappeler :

Dossier : 112802

Service : 6

Responsable : MA

/ 1018-2711

**ACTE  
D'HUISSIER  
DE  
JUSTICE**



**ASSIGNATION AU FOND DEVANT LE TRIBUNAL DE  
GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN**

Nous, Société Civile Professionnelle ACTAZUR, Edouard BERGE - William RAMOINO - Nathan WISS, Huissiers de Justice Associés à la résidence de Draguignan, y demeurant 27 Avenue Carnot, résidences Giordanengo, Entrée A - 83300 DRAGUIGNAN, l'un d'eux soussigné

**A LA REQUETE DE :**

Monsieur RUMSEY DAVID né(e) le 03/10/1960 à ITHACA (USA), de nationalité AMÉRICAIN(E), avocat, demeurant 1080 Pittsford Victor Road Suite 100 Pittsford NY 14534, ETATS UNIS D'AMERIQUE

**A :** Monsieur MOSZKOWSKI Marc né(e) le 25/06/1954 à COEVORDEN, de nationalité Française, ingénieur, demeurant le Verdos 83300 CHATEAUDOUBLE

Nous vous signifions et remettons copie d'un acte rédigé par :

SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES dont le siège social est 75 rue de Tocqueville 75017 PARIS

**ASSIGNATION AU FOND  
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN**

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT

Et le

Vingt Neuf Novembre

**A LA DEMANDE DE :**

- **MONSIEUR DAVID RUMSEY**, né le 3 octobre 1960 à Ithaca (Etats-Unis d'Amérique), de nationalité américaine, avocat, domicilié 1080 Pittsford – Victor Road, Suite 100, Pittsford, NY 14534, Etats Unis d'Amérique

**Ayant pour avocat plaidant :**

Cabinet Bignon Lebray – Toque P370  
Maître Neil Robertson – Avocat au barreau de Paris  
75 rue de Tocqueville 75017 Paris  
[nrobertson@bignonlebray.com](mailto:nrobertson@bignonlebray.com)  
Tel : 01 44 17 17 31

**Ayant pour avocat postulant :**

Le Cabinet Marie Alexandre  
Représenté par Maître Marie Alexandre  
Avocat au Barreau de Draguignan  
411 boulevard Gambetta – 83300 Draguignan  
Tél. : 04.94.50.79.38 – Fax : 04.94.50.79.33

Au cabinet duquel domicile est élu pour la présente et ses suites

**J'AI, HUISSIER SOUSSIGNE :**

Nous, Société Civile Professionnelle ACTAZUR  
Mes Edouard BERGE, William RAMCINO, Nathan WISS  
Huissiers de Justice Associés, titulaire d'un office d'huissier  
de Justice à la Résidence de DRAGUIGNAN, y demeurant  
27 Avenue Lazare Carnot Résidences Giordanengo

**DONNE ASSIGNATION A :**

- **MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI**, né le 25 Juin 1954 à Coevorden (Pays-Bas), de nationalité française, ingénieur, domicilié à Le Verdos, 83300 Châteaudouble France

Ou étant et parlant à

Comme il est dit sur ce procès-verbal de signification

**D'AVOIR A COMPARAITRE :**

Devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, 11 rue Pierre Clément, 83007  
DRAGUIGNAN CEDEX.

**TRES IMPORTANT**

*Dans les quinze jours de la date indiquée en tête du présent acte, sous réserve de l'allongement en raison de la distance, conformément aux articles 643 et 644 du Code de procédure civile, vous êtes tenu en vertu de la loi, de charger un avocat près la COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE (tous les avocats des barreaux de la Cour y compris celui dont dépend le tribunal saisi sont susceptibles d'intervenir à la condition que l'avocat choisi soit l'avocat plaçant sauf si vous entendez bénéficier de l'aide juridictionnelle, que la présente affaire porte sur une saisie immobilière ou une licitation) de vous faire représenter devant le tribunal.*

*Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 5 : "Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.*

*Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.*

*Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.*

*A défaut, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu à votre encontre sur les seuls éléments qui seront présentés au tribunal par la partie demanderesse.*

*Conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 56 du Code de procédure civile, l'assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.*

*Les pièces sur lesquelles se fondent la présente assignation sont indiquées en fin d'acte.*

*Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d'une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège social du Tribunal de Grande Instance de leur domicile.*



## I – FAITS

MONSIEUR DAVID RUMSEY a conclu avec MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI, un contrat de prêt valant reconnaissance de dette signé en date du 4 Juin 2013 (pièce n°1).

Aux termes de ce contrat de prêt, MONSIEUR DAVID RUMSEY a remis à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI la somme de 38.750 euros en principal.

Conformément à l'article 3 de contrat, MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI devait rembourser cette somme dans un délai de deux ans à compter de la signature du contrat, soit au plus tard le 4 juin 2015.

L'article 3 bis du contrat prévoyait également que jusqu'au remboursement de la somme due en principal, MARC MOSZKOWSKI verserait à MONSIEUR DAVID RUMSEY des intérêts au taux fixe de 17% payables deux fois l'an, le 31 décembre et le 30 juin de chaque année.

Par deux courriels en date du 21 Novembre 2017 (17h45 et 18h56), MONSIEUR DAVID RUMSEY a demandé à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI de rembourser le prêt augmenté des intérêts conventionnels (pièce n°2).

Dans son courriel en réponse en date du 22 Novembre 2017 (8h41), MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI a indiqué à MONSIEUR DAVID RUMSEY qu'il n'avait pas l'intention de rembourser le prêt augmenté des intérêts, au motif, notamment, que le seuil de l'usure étant fixé au moment de la conclusion du contrat à 11,48%, le taux conventionnel de 17% était usuraire. (pièce n°2).

Se faisant, MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI reconnaissait qu'un taux inférieur au seuil de 11,48% devait s'appliquer.

MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI a par ailleurs reconnu dans un courriel en date du 22 novembre 2017 (9h50) être redevable envers MONSIEUR DAVID RUMSEY de la somme de 38.750 euros (pièce n°2).

Suite à plusieurs relances restées infructueuses, MONSIEUR DAVID RUMSEY a adressé à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI une mise en demeure de rembourser la somme en principal due au titre du contrat de prêt augmentée des intérêts, calculés, en substituant au taux conventionnel de 17% un taux de 11,45% (pièce n°3).

La mise en demeure, dans le but notamment de parvenir à une résolution amiable de ce litige est restée sans effet.

Au demeurant, la situation de MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI, en conflit apparent avec son employeur au sujet du règlement de ses salaires, soit une somme totale de 750.000 dollars (ce qui équivaut à une somme approximative de 659.835 euros), laissait planer de sérieux doutes sur la capacité de ce dernier à rembourser les sommes dues au titre du contrat de prêt (pièce n°2).

C'est dans ces conditions que MONSIEUR DAVID RUMSEY a sollicité l'autorisation d'inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens appartenant à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI en garantie du recouvrement de sa créance décomposée ainsi que suit :

- 38.750 euros : montant dû en principal ;
- 55.526 euros : intérêts arrêtés au 26 novembre 2018 (pièce n°4)

Par ordonnance en date du 16 octobre 2018, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a autorisé MONSIEUR DAVID RUMSEY à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens situés à Châteaudouble appartenant à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI (pièce n°5).

L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été déposée à la Conservation des Hypothèques de Draguignan le 30 octobre 2018 (pièce n°6).

L'ordonnance a été signifiée à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI le 31 octobre 2018 (pièce n°6).

La somme totale de 94.276 euros étant incontestablement due, MONSIEUR DAVID RUMSEY n'a d'autre choix que d'agir devant la juridiction de céans afin de faire valoir ses droits.

## II – DISCUSSION

### 1) SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN

Conformément à l'article 42 du Code de procédure civile ainsi rédigé : « *La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur* », la juridiction compétente est le Tribunal de grande instance de Draguignan, le domicile du défendeur étant situé à Châteaudouble (83).

### 2) SUR L'INEXECUTION PAR MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI DE SON OBLIGATION DE PAIEMENT

En refusant de rembourser le prêt augmenté des intérêts conventionnels, MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI a inexécuté ses obligations contractuelles.

MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI doit en conséquence être condamné au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt

#### 2.1 *En droit*

L'ancien article 1134 du code civil pose les principes selon lesquels, « *les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites* » et « *doivent être exécutées de bonne foi* ».

Il résulte de ces dispositions que les parties à un contrat doivent respecter l'ensemble des obligations auxquelles elles se sont engagées lors de sa formation.

En outre, l'article 3 du contrat de prêt prévoyait que l'emprunteur rembourserait au créancier les sommes dues au titre du contrat dans un délai de deux ans à compter de sa signature.

Il convient de souligner également qu'aux termes de l'article 5 du contrat susvisé, le non-respect de l'un de ses engagements par MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI, notamment suite à un défaut de paiement de l'échéance principal ou des intérêts, les sommes dues au titre du contrat de prêt deviendraient exigibles.

A cet égard, l'obligation de payer une somme d'argent est susceptible d'exécution forcée en nature.

Il a ainsi notamment été jugé par la Cour de cassation que « *le créancier d'une obligation contractuelle de somme d'argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le paiement du prix au versement de dommages-intérêts ou à la résolution de la convention* ».<sup>1</sup>

C'est donc à juste titre que MONSIEUR DAVID RUMSEY demande le paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.

<sup>1</sup> Cass., Com. 1<sup>ère</sup> ch. civile 9 juillet 2003 n°00-22.202



## **2.2 En fait**

MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI s'est engagé à rembourser le prêt dans un délai de deux ans à compter de sa signature, soit au plus tard le 4 juin 2015 (**pièce n°1**).

Aucun remboursement n'étant intervenu à ce jour, les sommes susvisées sont devenues de pleins droits exigibles.

A ce titre, MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI est à ce jour redevable envers MONSIEUR DAVID RUMSEY de la somme de 38.750 euros en principal augmentée d'intérêts conventionnels d'un montant de 55.526 euros soit un montant total de 94.276 euros.

MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI se trouve par conséquent dans l'obligation de payer à MONSIEUR DAVID RUMSEY les sommes susvisées.

En conséquence, il est demandé au tribunal de condamner MARC MOSZKOWSKI à payer la somme de 38.750 euros au titre de la créance en principal non remboursée à cette date, augmentée d'un montant de 55.526 euros correspondant aux intérêts non payés calculés sur la base d'un taux de 11,45%, soit un total de 94.275 euros.

## **3) FRAIS DE JUSTICE**

Par ailleurs, il serait inéquitable que le demandeur, qui a dû engager des frais non compris dans les dépens pour obtenir une légitime satisfaction de ses droits, en conserve la charge. Le défendeur sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

*Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige,  
Vu les articles 3 et 5 du contrat de prêt,  
Vu les pièces,*

Il est demandé au Tribunal de grande instance de Draguignan de :

- **CONDAMNER** MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI à payer la somme de 38.750 euros au titre de la créance en principal à MONSIEUR DAVID RUMSEY ;
- **CONDAMNER** MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI à payer, la somme de 55.526 euros au titre de la créance d'intérêts au taux de 11,45% arrêtée à la date du 26 novembre 2018, somme à parfaire, à MONSIEUR DAVID RUMSEY ;
- **CONDAMNER** MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- **CONDAMNER** MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI aux entiers frais et dépens de la présente instance.

**SOUS TOUTES RESERVES**



|                            |
|----------------------------|
| <b>BORDEREAU DE PIECES</b> |
|----------------------------|

1. Contrat de prêt valant reconnaissance de dette en date du 4 Juin 2013 ;
2. Echanges de mails entre MONSIEUR DAVID RUMSEY ET MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI ;
3. Mise en demeure adressée à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 Février 2018 ;
4. Requête afin d'inscription d'hypothèque judiciaire en date du 9 octobre 2018 ;
5. Ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 16 octobre 2018 ;
6. Signification et dénonce d'hypothèque en date du 31 octobre 2018 ;
7. Traduction libre de la pièce n°2.

**ACTAZUR  
E. BERGE-W. RAMOINO-N.  
WISS**

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES  
Résidences GIORDANENGO  
27 Avenue Carnot - Entrée A  
83300 DRAGUIGNAN



☎ : STANDARD : 04 94 68 00 16  
☎ : CONSTATS : 04 94 68 15 18  
☎ : Fax : 04 94 68 98 85  
URGENCE CONSTAT : 06.20.570.738  
Mail : huissiersdraguignan@orange.fr

IBAN:FR76 1910 6000 1043 6081 3290 385  
AGRIFRPP891 (CREDIT AGRICOLE)

Membre d'une Association de Gestion Agréée par l'Administration Fiscale  
Le règlement des versements et honoraires par chèque est accepté

SIRET DRAGUIGNAN 343 197 927 (87 D 91)  
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: FR 00 343.197.927

**REFERENCE A RAPPELER :**

Dossier : **112802** / 06-18-10-13457  
Affaire : RUMSEY/MOSZKOWSKI  
/ 1000-2711

**ACTE  
D'HUISSIER  
DE  
JUSTICE**

COPIE



Coût - Décret n° 2016-230 du 26/02/16 :

Emol. Art R444-3 C Com.....36.46  
Transp. Art A.444-48 .....7.67  
Appel Cause .....1.07  
Total H.T. ....45.20  
Total TVA .....9.04  
Affr. Art A.444-48(1) .....1.72  
T.F. Art 302 bis Y CGI .....14.89  
Total Eurs TTC.....70.85

**MODALITES DE REMISE DE L'ACTE  
ASSIGNATION**

Cet acte a été remis

par ☒ Huissier de Justice  
☐ Clerc assermenté

A :  
Monsieur MOSZKOWSKI Marc

Dans les conditions indiquées à la rubrique marquée ci-dessous d'une croix suivant les déclarations qui lui ont été faites.

M'étant transporté chez le destinataire, à l'adresse indiquée en tête des présentes, j'ai remis l'acte :



**I - REMISE A PERSONNE**

Au destinataire (personne physique) ainsi déclaré

☐ rencontré à l'étude sur justification de son identité

☐ sur procuration à l'étude à

sur justification des identités



Au destinataire (personne morale)

à Nom :

Prénom :

qui a déclaré être :

☐ Représentant légal

☐ Fondé de pouvoir

☐ habilité à recevoir l'acte

la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mentions de l'article 655 du C.P.C a été adressée avec une copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.



**II - REMISE A DOMICILE ELU**

Au domicile élu par le destinataire :

à

Qualité :

la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mentions de l'article 655 du C.P.C a été adressée avec une copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.



**III REMISE A PERSONNE PRESENTE**

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire, et ces circonstances rendant impossible la signification à personne, l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli.

A une personne présente :

Nom :

Prénom :

Qualité :

Qui a accepté de recevoir copie de l'acte.

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile, conformément à l'article 655 du C.P.C et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.

Visa des mentions relatives à la signification

L'expédition certifiée conforme de l'acte signifiée au destinataire comporte 10 feuilles

ACTAZUR  
E. BERGE-W. RAMOINO-N. WISS



Edouard BERGE



William RAMOINO



Nathan WISS